

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4448/2558

นายมานพ เรืองฉายศิลป์
บริษัทแกรนด์ - โท แลนด์ ดีเวลลอป
मेंท์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 25

เมื่อจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนจำเลย ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดให้ยกเลิกหรือเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่โจทก์จำเลยทำมาก่อนหน้านี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิดำเนินการพิจารณาต่อจากจำเลย และมีสิทธิเช่นเดียวกับจำเลยซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายหนึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมาย การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่งตั้งนายความยื่นคำให้การใหม่ จึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อในสารบัญจดทะเบียนที่ดินทั้ง 4 แปลง มาเป็นชื่อของโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลย
เด็ดขาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่งตั้งนายความและยื่นคำ
ให้การใหม่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำให้การมาแล้ว แต่ต่อมาวันที่ 25
มกราคม 2556 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเดิมที่ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่น
คำให้การใหม่ แล้วมีคำสั่งไม่รับคำให้การของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า เมื่อจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เข้ามาดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนจำเลย ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดให้
ยกเลิกหรือเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่โจทก์จำเลยทำมาก่อนหน้านี้ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อจากจำเลย และมีสิทธิเช่นเดียวกับ
จำเลยซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายหนึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น การที่ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่งตั้งนายความยื่นคำให้การใหม่ จึงเป็นกระบวนการ
พิจารณาที่ไม่ชอบ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 27 ให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าว จึงชอบแล้ว พิพากษา
ยืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ว่า คำให้การของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นการขยายความจากคำให้การเดิมของจำเลย ไม่ทำให้โจทก์
เสียเปรียบ ศาลไม่จำเป็นต้องเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่น
คำให้การใหม่ นั้น เห็นว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งศาลอุทธรณ์ ได้วินิจฉัยไว้
ถูกต้องแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษา ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
มาตรา 23 บรรทัดหนึ่ง

จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมดในชั้น
ฎีกาแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ค่าฤชาธรรมเนียมอื่นชั้นฎีกานอกจากที่สั่งคืนให้
เป็นพับ

(ธานีศ เกศวพิทักษ์-เมทินี ชโลธร-ณัฏฐชัย ไวยภาษจिरกุล)

ศาลแพ่ง - นายปาลิต สันทนาคณิต

ศาลอุทธรณ์ - นายธงชัย จัตรเพิ่มพร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ3088/2548

ต้น

หมายเหตุ